

●문화재청고시제2018-112호

「문화재보호법」 제13조 및 토지이용규제기본법 제8조에 따라 경주시 소재 국가지정문화재 사적 8개소의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 8월 29일

문 화 재 청 장

1. 고시명 : 사적 제21호 「경주 김유신 묘」 등 8개소 주변 건축행위 등 허용기준 변경

가. 대상 문화재

- 사적 제21호 「경주 김유신 묘」 등 2개 문화재(통합고시)
- 사적 제23호 「경주 경덕왕릉」
- 사적 제27호 「경주 구정동 방형분」 등 2개 문화재(통합고시)
- 사적 제28호 「경주 성덕왕릉」 등 3개 문화재(통합고시)
- 사적 제31호 「경주 감은사지」 등 4개 문화재(통합고시)
- 사적 제185호 「경주 신무왕릉」 등 2개 문화재(통합고시)
- 사적 제190호 「경주 전 민애왕릉」 등 2개 문화재(통합고시)
- 사적 제502호 「경주 불국사」 등 12개 문화재(통합고시)

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조제1항제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제6항과 동법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같이 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내의 행위는 「문화재보호법」 제13조제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 건축행위 등에 관한 허용기준

1) 사적 제21호 경주 김유신 묘 등 2건

(사적 제21호 경주 김유신 묘, 보물 제127호 경주 삼랑사지 당간지주)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ -	○ 건축물 최고높이 12m이하	
5 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함		

	○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함
--	---

2). 사적 제23호 경주 경덕왕릉

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함		

- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함
- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함
 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함

3). 사적 제27호 경주 구정동 방형분 등 2건

(사적 제27호 경주 구정동 방형분, 사적 제350호 경주 구정동 고분군)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 17m이하	○ 건축물 최고높이 21m이하	
4 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		

4). 사적 제28호 경주 성덕왕릉 등 3건

(사적 제28호 경주 성덕왕릉, 사적 184호 경주 효소왕릉, 경북 유형문화재 제 96호 성덕왕릉 귀부)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생 하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		

5). 사적 제31호 경주 감은사지 등 4건

(사적 제31호 경주 감은사지, 사적 제158호 경주 문무대왕릉, 사적 제159호 경주 이견대, 국보 제112호 경주 감은사지 동·서 삼층석탑)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함		

	○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함
--	---

6). 사적 제185호 경주 신무왕릉 등 2건

(사적 제185호 경주 신무왕릉, 사적 제263호 경주 동방동 와요지)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의회지역		
2 구 역	○ -	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	
5 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함		

- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함
- 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함

7). 사적 제190호 경주 전 민애왕릉 등 2건

(사적 190호 경주 전 민애왕릉, 사적 제220호 경주 회강왕릉)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		

8). 사적 제502호 경주 불국사 등 12건

(사적 제502호 경주 불국사, 국보 제20호 경주 불국사 다보탑, 국보 제21호 경주 불국사 삼층석탑, 국보 제22호 경주 불국사 연화교 및 칠보교, 국보 제 23호 경부 불국사 청운교 및 백운교, 국보 제24호 경주 석굴암 석굴, 보물 제61호 경주 불국사 사리탑, 보물 제911호 경주 석굴암 삼층석탑, 보물 제912호 경주 마동 삼층석탑, 보물 제1523호 경주 불국사 석조, 보물 제1744호 경주 불국사 대웅전, 보물 제1745호 경주 불국사 가구식 석축)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	
5 구 역	○ 경주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		

마. 문화재별 현상변경 허용기준 도면 열람

- 토지이용규제기본법 제8조에 따른 지형도면 등은 문화재공간정보서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>)에서 열람이 가능합니다.

2. 시행 기준일 : 관보 고시일

3. 연락처

- 문화재청 고도보존육성과
 - 전화 : (042)481-3105~6 / 팩스 042)481-3109
 - 주소 : (우 35208)대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동

문화재청 고도보존육성과
- 경주시 문화재과
 - 전화 : (054)779-6110 / 팩스 054)760-7405
 - 주소 : (우 38102)경상북도 경주시 양정로 260 (동천동)